

ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง^{๑๗} ประกอบกับมาตรา ๗^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยที่การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญของข้าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ข้อ ๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ กำหนดว่า การจ่ายเงินให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติดังนี้ (๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอด ตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เบิกจ่ายให้ตามอัตราที่ข้าราชการผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิมก่อนวันใช้บังคับระเบียบนี้ (๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสุขาภิบาล แต่ได้โอนมารับราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อออกหรือพ้นจากราชการกรุงเทพมหานครในหรือหลังวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยมีสิทธิได้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญติดต่อกันและได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ ตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ให้จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ แล้วแต่กรณี จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นอีกส่วนหนึ่ง ในการคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษดังกล่าว ให้คำนวณโดยตั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ แล้วแต่กรณีของข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้น หากข้าราชการของกรุงเทพมหานครผู้นั้นออกหรือพ้นจากราชการในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ คูณด้วยจำนวนปีอันเป็นเวลาราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือสุขาภิบาล แล้วแต่กรณี

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๔ ให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้กรุงเทพมหานครหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนในอัตราซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร" ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการมีอำนาจควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนรวม ตลอดจนจัดหาผลประโยชน์จากกองทุนนี้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด



หารด้วยจำนวนปี อันเป็นเวลาราชการหรือเวลาทำงานอยู่ทางสังกัดเดิม และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือสุขาภิบาลรวมกันแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษแล้วแต่กรณี เข้าด้วยกันแล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออก หรือพ้นจากราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้ ในการจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติดังนี้ (๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอดตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เบิกจ่ายให้ตามอัตราที่ข้าราชการผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม ก่อนวันใช้บังคับระเบียบนี้ (๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล รวมทั้งพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แต่ได้โอนมารับราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อออกหรือพ้นจากราชการกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นไป และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับบำนาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษแล้วแต่กรณี ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำนาญปกติ หรือเงินบำนาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก โดยเบิกจ่ายจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร และให้รวมจ่ายพร้อมกับเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากราชการกรุงเทพมหานคร

กรณีเห็นได้ว่าการเบิกจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของบำนาญปกติในช่วงเวลา ก่อนจะมีการตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘)ฯ นั้น ข้อ ๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเยียวยาข้าราชการจากผล ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจากเทศบาลมาเป็นกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้จ่ายเงินเพิ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งจากเงินบำนาญ โดยแยกเป็นข้าราชการที่ออกหรือ พ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่เคยได้รับอยู่เดิม ส่วนข้าราชการที่ออกหรือพ้นจากราชการในหรือหลังวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ นั้น ให้คำนวณโดยตั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ของข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้น หากข้าราชการ กรุงเทพมหานครผู้นั้นออกหรือพ้นจากราชการในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ คุณด้วยจำนวนปี อันเป็นเวลาราชการกรุงเทพมหานคร ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเพิ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือสุขาภิบาล แล้วแต่กรณี หากด้วยจำนวนปี อันเป็นเวลาราชการหรือเวลาทำงาน อยู่ทางสังกัดเดิม ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจาก เงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยถือเสมือนว่าผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการในวันดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจริงเมื่อใด และนำจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญดังกล่าวมาคำนวณหาเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ เท่านั้น มิใช่การ คำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ เพียงแต่ให้จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวพร้อมกับการจ่ายเงินบำนาญปกติ เมื่อผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการเท่านั้น แต่การนับอายุราชการเพื่อเป็นเวลาราชการ สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ยังให้นับเวลาราชการส่วนท้องถิ่นรวมกับเวลาราชการ กรุงเทพมหานครได้ตามมาตรา ๑๐^{๙๙} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ ปกติหรือบำนาญพิเศษไว้เป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งแล้ว การคำนวณเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จึงต้องคิดเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ หากผู้ฟ้องคดีออกหรือพ้นจากราชการ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยใช้เงินเดือน

^{๙๙} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๑๐ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ หรือของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่โอนมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีที่ใช้อยู่ในวันโอนรวมเป็น เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย



ของผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ จำนวน ๑,๑๖๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณเงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับเสมือนว่าผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ คุณด้วยจำนวนปีเวลาราชการสังกัดเดิมหารด้วยห้าสิบ คิดเป็นเงินบำนาญปกติที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ จำนวน ๖๙.๖๐ บาท แล้วนำจำนวนเงินบำนาญดังกล่าวมาคำนวณหาเงินเพิ่มพิเศษโดยนำมาคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการกรุงเทพมหานครของผู้ฟ้องคดี คือ ๓๒ ปี และหารด้วยจำนวนปีเวลาราชการสังกัดเดิมของผู้ฟ้องคดี คือ ๓ ปี แล้วคูณด้วยยี่สิบห้าหารด้วยหนึ่งร้อย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญปกติ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕.๖๐ บาท ต่อเดือน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๑๗.๔๐ บาท จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินเดือนละ ๑๖๘.๒๐ บาท (๑๘๕.๖๐-๑๗.๔๐) นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๗๘ เดือน ๒๖ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๖๕.๓๗ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญปกติให้ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๖๕.๓๗ บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๕๙/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๖๐/๒๕๖๐ ที่ อ.๒๔๐/๒๕๖๐ และที่ อ.๓๗๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เป็นเงินที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือการครองชีพแก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การที่ข้าราชการผู้รับเงิน

เบี้ยหวัดบำนาญ บำนาญเหตุทดแทน และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณีการกลับเข้ารับราชการอันทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว คำสั่งให้งดจ่ายเงินเบี้ยหวัดฯ แก่ข้าราชการผู้นั้น จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเดิมรับราชการทหารเรือ สังกัดกองเรือยุทธการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ต่อมา ได้ลาออกจากราชการทหารเรือ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ โดยที่ขณะลาออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๓๔ ปี กองทัพเรือจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้รับเบี้ยหวัดเดือนละ ๖,๙๒๕ บาท ตามข้อ ๔ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายประเภทรับบำนาญเหตุทดแทน และเงินบำเหน็จดำรงชีพ เดือนละ ๕,๒๖๓ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากกรมการเงินทหารเรือว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ สังกัดกรมการเงินทหารเรือ ได้กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิรับเงินหลายทาง คือ รับทั้งเงินเดือน และยังได้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งเป็นการรับเงินเกินสิทธิ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้งดจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการวินิจฉัยว่าการงดจ่ายและเรียกคืนเงินดังกล่าวเป็นการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่งดจ่ายเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินดังกล่าว พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายหรืองดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)



ทั้งนี้ ตามข้อ ๒^{๑๐} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง^{๑๑} ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๑๒} ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และโดยที่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่งดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจพบข้อเท็จจริงและเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการและได้ใช้สิทธิรับเงินหลายทาง ซึ่งเป็นการรับเงินเกินสิทธิผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้รักษาการเงินการคลังของแผ่นดินตามกฎหมายจะต้องดำเนินการงดเบิกจ่ายเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

^{๑๐} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ให้กรมบัญชีกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอและการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแล นโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๙ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กรมบัญชีกลางตามวงเงินที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อส่วนราชการขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

ฯลฯ

ฯลฯ

ทั้งนี้รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนราชการตาม (๓) ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจำของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ในงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการแล้วแต่กรณี

^{๑๒} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๕ เมื่อข้าราชการรับทราบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก หรือให้ออกจากราชการ หรือส่งมอบงานเสร็จในวันใดให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้นั้นงดเบิกจ่ายเงินเดือน และให้หมายเหตุวันทราบคำสั่งหรือวันที่ผู้นั้นส่งมอบงานเสร็จในบัตรเงินเดือน (ยกเว้นผู้ที่ออกจากราชการเพราะครบเกษียณอายุให้บันทึกการรายการในบัตรเงินเดือนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน) หากมีการเบิกเงินเดือนเกิน ให้ส่งเงินที่เบิกเกินคืนให้เป็นการเสร็จสิ้นไปพร้อมทั้งบันทึกการนำส่งลงในบัตรเงินเดือนด้วย

ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรองสำเนาภาพถ่ายบัตรเงินเดือนที่บันทึกการรายการตามวรรคก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบเรื่องราวขอรับบำเหน็จบำนาญตามข้อ ๗.๓

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในทันทีที่ที่ตรวจพบ ไม่อาจปล่อยให้ล่าช้าออกไปได้ หากจะต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาที่จะต้องเบิกจ่ายเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งจะต้องกำหนดให้มีผลบังคับในทันทีที่ต้องล่าช้าออกไป จึงเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒)^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการทหารเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุให้พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น พนักงานส่วนตำบลจึงเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ และโดยที่ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๓)^{๓๕} ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ กำหนดให้งดเบี้ยหวัดแก่ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้วในกรณีเข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ

^{๓๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๑.ลข

๑.ลข

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

๑.ลข

๑.ลข

^{๓๔} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๑.ลข

๑.ลข

^{๓๕} ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕

ข้อ ๘ ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ให้งดเบี้ยหวัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๓) เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๑.ลข

๑.ลข



บำนาญข้าราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๓) ของข้อบังคับดังกล่าว และเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและแจ้งให้ส่วนราชการที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดทราบตามข้อ ๑๐^{๒๖} ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งการแจ้งตามความในข้อนี้ไม่ใช่เป็นการให้เหตุผลประกอบการขอลาออกจากราชการแต่อย่างใด และไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะแจ้งต่อต้านสังกัดหรือไม่ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุย่อมมีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยหวัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๑^{๒๗} ของข้อบังคับเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและแจ้งให้ส่วนราชการที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดทราบว่าตนได้ลาออกจากราชการทหารเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุไม่ได้สั่งการเกี่ยวกับสิทธิในการรับเบี้ยหวัดของผู้ฟ้องคดี อันเป็นผลให้ส่วนราชการที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดยังคงจ่ายเบี้ยหวัดแก่ผู้ฟ้องคดีตลอดมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของเบี้ยหวัด ย่อมมีอำนาจตรวจสอบและสั่งการให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัดนับแต่วันที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับบำนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๙ (๑)^{๒๘} ประกอบกับมาตรา ๑๑^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

สำหรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เป็นเงินที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือการครองชีพแก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่มาตรา ๕^{๓๐}

^{๒๖-๒๗} ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๔

ข้อ ๑๐ ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่ ถ้าได้เข้ารับราชการมีเงินเดือนต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและแจ้งให้ส่วนราชการที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดของตนทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันเข้ารับราชการ ว่าได้เข้ารับราชการในกรม กอง กระทรวงใด ตั้งแต่ วัน เดือน ปี และเวลาใด เป็นข้าราชการประเภทใด มีเงินเดือนเท่าใด

ข้อ ๑๑ ทหารซึ่งออกจากราชการจะได้รับเบี้ยหวัดหรือไม่ หรือเมื่อรับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ต้องงดเพราะเหตุใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุสั่งการให้ชัดเจน แล้วส่งสำเนาคำสั่งนั้นมายังสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

^{๒๘-๒๙} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๙ ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุทดแทน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิก หรือยุบตำแหน่ง หรือไปดำรงตำแหน่งการเมือง หรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

^{๓๐} พระราชบัญญัติเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๕ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น

แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ในกรณีที่เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เช่นเดียวกัน ส่วนการนับอายุราชการต่อเนื่องกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการทหารในกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ผู้ฟ้องคดีจึงได้สิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ และผู้ฟ้องคดีสามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนที่แล้วได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกงดเบี้ยหวัดโดยผลของกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอรับบำนาญในระหว่างที่รับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนสิทธิในการรับเงินบำเหน็จบำนาญและการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีเมื่อเวลาที่ต้องพ้นจาก

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้มีสิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้

มาตรา ๓๐ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนที่แล้ว เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญจากการรับราชการก่อนออกจากราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติแล้ว ใ้คงการจ่ายบำนาญตลอดเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่นั้น แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะรับบำนาญต่อไปจะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการ และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ กรณีนี้ถ้าเงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิม เมื่อออกจากราชการให้คงการจ่ายบำนาญ แต่ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิมให้รับบำนาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิม โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบำนาญอยู่เพื่อกดหรือลดการจ่ายบำนาญ เมื่อออกจากราชการให้มีสิทธิได้รับบำนาญโดยคำนวณจากเงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบำนาญเดิม บำนาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบำเหน็จแทนก็ได้

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่งดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และกรณีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่เพิ่มขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัดและเงิน ช.ค.บ. จึงมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา ๔ นว^{๓๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เช่นเดียวกัน ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกคำสั่งพิพากษาจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๓๙๐/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๓๙๑/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๘๓/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๕๕๗/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๖๒๗/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๖๒๘/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๖๔๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๘๘๙/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๙๐๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๒๐๗๕/๒๕๕๙ ที่ อ.๘๗/๒๕๖๐ และที่ อ.๘๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๓๓} ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มอีกตามอัตราที่กำหนด อันเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลดังกล่าวในการครองชีพ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔ นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือ มีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้วต่ำกว่าเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงินเก้าพันบาทหักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๕.๒ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโดยไม่ปรากฏว่าการอนุมัติให้เดินทางไปราชการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด ข้าราชการดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการนั้น และหากการเดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องพักแรม ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักในช่วงระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม การไม่ให้ข้าราชการดังกล่าวเบิกค่าเช่าที่พักระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ๑ วัน ตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งให้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ และผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้เดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เมื่อกลับจากไปราชการแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) พร้อมใบเสร็จค่าเช่าที่พักจำนวน ๖ วัน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขค่าขอเบิกค่าเช่าที่พักจาก ๖ วัน เหลือ ๕ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติค่าเช่าที่พักให้ผู้ฟ้องคดีเพียง ๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้พิจารณาค่าเช่าที่พักเพิ่มตามสิทธิ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือราชการผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติต่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าที่พักของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้ฟ้องคดี ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๑๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ปรากฏว่าการอนุมัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่าย



ในการเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๓๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อการเดินทางไปราชการของผู้ฟ้องคดีครั้งนี้จำเป็นต้องพักแรม ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ สถานที่ฝึกอบรม จนเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา และเดินทางกลับในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ อันเป็นการอนุมัติให้เดินทางไปราชการล่วงหน้า และเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการตามความจำเป็นและเหมาะสมตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๖} ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๘ วรรคสอง^{๓๗} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ซึ่งนำมาใช้บังคับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๓๘} ที่กำหนดให้ส่วนราชการ

^{๓๔-๓๕} พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๖} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๕ การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ อนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๗} พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจำเป็นและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

^{๓๘} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒๐ กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด หรือจัดบางส่วน ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๑ แต่ถ้อยบุคคลตามข้อ ๑๑ (๔) และ (๕)

ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในวันดังกล่าวจำนวน ๑ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนขอค่าเช่าที่พักวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑ วัน เป็นเงินจำนวน ๙๐๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๖๒/๒๕๕๙)

เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ



บทที่ ๓๔

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

- ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม -



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๙	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๘๒/๒๕๕๙	๒๖๓
อ.๖๙๔/๒๕๕๙	๕๙๓
อ.๗๕๓/๒๕๕๙	๕๘๘
อ.๗๖๐/๒๕๕๙	๕๓๗
อ.๗๗๑/๒๕๕๙	๒๘๓
อ.๘๔๔/๒๕๕๙	๕๖๒
อ.๘๕๕/๒๕๕๙	๔๗๔
อ.๘๗๓/๒๕๕๙	๘๔๖
อ.๘๘๔/๒๕๕๙	๔๙๗
อ.๘๘๙/๒๕๕๙	๘๖๘
อ.๙๐๙/๒๕๕๙	๓๒๐
อ.๙๑๒/๒๕๕๙	๕๖๔
อ.๙๒๕/๒๕๕๙	๔๑๖
อ.๙๓๑/๒๕๕๙	๖๒๘
อ.๙๔๑/๒๕๕๙	๓๗๓
อ.๙๙๒/๒๕๕๙	๑๒๖
อ.๙๙๔/๒๕๕๙	๖๓๒, ๖๖๓
อ.๑๐๐๘/๒๕๕๙	๕๗๓
อ.๑๐๒๓/๒๕๕๙	๓๗๗
อ.๑๐๕๒/๒๕๕๙	๔๑๖
อ.๑๐๕๕/๒๕๕๙	๕๙๗
อ.๑๐๖๐/๒๕๕๙	๕๙๙
อ.๑๐๗๗/๒๕๕๙	๖๔๖
อ.๑๐๘๒/๒๕๕๙	๖๓๕
อ.๑๐๘๕/๒๕๕๙	๕๔๓
อ.๑๐๘๗/๒๕๕๙	๖๓๗
อ.๑๐๙๓/๒๕๕๙	๕๙๓

พ.ศ. ๒๕๕๙	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๐๙๙/๒๕๕๙	๙๕๓
ป.๑๑๐๑/๒๕๕๙	๙๕๐
ป.๑๑๑๘/๒๕๕๙	๙๖๒
ป.๑๑๒๑/๒๕๕๙	๒๕๗
ป.๑๑๔๓/๒๕๕๙	๔๗๖
ป.๑๑๕๕/๒๕๕๙	๔๑๖
ป.๑๑๖๘/๒๕๕๙	๔๒๖
ป.๑๑๗๖/๒๕๕๙	๒๙๑
ป.๑๑๘๔/๒๕๕๙	๙๕๐
ป.๑๑๙๙/๒๕๕๙	๖๔๐, ๖๕๑, ๖๖๕
ป.๑๒๐๖/๒๕๕๙	๖๕๗
ป.๑๒๒๔/๒๕๕๙	๖๗๐
ป.๑๒๓๒/๒๕๕๙	๕๙๑
ป.๑๒๔๐/๒๕๕๙	๔๙๔
ป.๑๒๔๓/๒๕๕๙	๖๙๙
ป.๑๒๕๖/๒๕๕๙	๖๕๔
ป.๑๒๖๗/๒๕๕๙	๔๙๔
ป.๑๒๖๙/๒๕๕๙	๕๕๑
ป.๑๒๙๙/๒๕๕๙	๒๒, ๔๑๒
ป.๑๓๐๑/๒๕๕๙	๙๑๖
ป.๑๓๐๓/๒๕๕๙	๔๑๖
ป.๑๓๐๔/๒๕๕๙	๔๑๖
ป.๑๓๑๗/๒๕๕๙	๑๐๗๗
ป.๑๓๓๙/๒๕๕๙	๖๐๒
ป.๑๓๔๘/๒๕๕๙	๙๒๔
ป.๑๓๖๖/๒๕๕๙	๙๕๐
ป.๑๓๗๗/๒๕๕๙	๔๕๕
ป.๑๓๘๑/๒๕๕๙	๔๔๘
ป.๑๓๙๐/๒๕๕๙	๑๐๙๕



พ.ศ. ๒๕๕๙	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๓๙๑/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๓๙๒/๒๕๕๙	๔๘๐
ป.๑๔๐๑/๒๕๕๙	๓๓๕
ป.๑๔๑๐/๒๕๕๙	๖๒๐
ป.๑๔๑๗/๒๕๕๙	๕๕๓
ป.๑๔๑๘/๒๕๕๙	๕๕๓
ป.๑๔๒๑/๒๕๕๙	๕๕๓
ป.๑๔๒๒/๒๕๕๙	๕๕๓
ป.๑๔๒๓/๒๕๕๙	๕๕๓
ป.๑๔๒๔/๒๕๕๙	๕๕๓
ป.๑๔๒๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่)	๙๓๕
ป.๑๔๓๐/๒๕๕๙	๓๕๑
ป.๑๔๔๒/๒๕๕๙	๕๘๑
ป.๑๔๔๔/๒๕๕๙	๖๔๘
ป.๑๔๕๐/๒๕๕๙	๓๗๙
ป.๑๔๕๖/๒๕๕๙	๓๗๙
ป.๑๔๖๒/๒๕๕๙	๑๐๙๘
ป.๑๔๖๖/๒๕๕๙	๑๐๖๕
ป.๑๔๘๓/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๔๙๕/๒๕๕๙	๖๔๒
ป.๑๔๙๘/๒๕๕๙	๙๒๔
ป.๑๕๐๓/๒๕๕๙	๑๐๘๐
ป.๑๕๐๕/๒๕๕๙	๙๔๐
ป.๑๕๐๙/๒๕๕๙	๕๑๕
ป.๑๕๓๐/๒๕๕๙	๗
ป.๑๕๔๑-๑๕๔๒/๒๕๕๙	๒๒๖
ป.๑๕๔๓/๒๕๕๙	๙๑๙
ป.๑๕๔๖/๒๕๕๙	๗๙๐
ป.๑๕๔๙/๒๕๕๙	๓๗๙

พ.ศ. ๒๕๕๙	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๕๕๕/๒๕๕๙	๖๐๕
ป.๑๕๕๗/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๕๕๘/๒๕๕๙	๗๘๔
ป.๑๕๕๙/๒๕๕๙	๑๕๐
ป.๑๕๖๓/๒๕๕๙	๔๙, ๗๓๖
ป.๑๕๖๗/๒๕๕๙	๕๐๐
ป.๑๕๗๒/๒๕๕๙	๒๘๒
ป.๑๕๘๘/๒๕๕๙	๕๒๓
ป.๑๕๙๑/๒๕๕๙	๒๐๔, ๒๐๙
ป.๑๖๐๔/๒๕๕๙	๔๒๓
ป.๑๖๐๖/๒๕๕๙	๘๕๖
ป.๑๖๑๓/๒๕๕๙	๒๙๓, ๘๒๗
ป.๑๖๒๖/๒๕๕๙	๔๔๓
ป.๑๖๒๗/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๖๒๘/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๖๓๐/๒๕๕๙	๙๙๘
ป.๑๖๓๘/๒๕๕๙	๓๘๑
ป.๑๖๔๔/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๖๕๕/๒๕๕๙	๘๗๔
ป.๑๖๖๕/๒๕๕๙	๓๙๐
ป.๑๖๗๘/๒๕๕๙	๙๔๐
ป.๑๖๙๐/๒๕๕๙	๘๖๔
ป.๑๖๙๒/๒๕๕๙	๓๘๔
ป.๑๖๙๓/๒๕๕๙	๓๖๓
ป.๑๖๙๖/๒๕๕๙	๗๕๓
ป.๑๗๐๖/๒๕๕๙	๙๐๐
ป.๑๗๓๕/๒๕๕๙	๖๖
ป.๑๗๕๑/๒๕๕๙	๑๙๑, ๔๓๑
ป.๑๗๕๖/๒๕๕๙	๓๓๗



พ.ศ. ๒๕๕๙	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๗๕๙/๒๕๕๙	๓๖๐
ป.๑๗๖๗/๒๕๕๙	๘๖๐
ป.๑๗๖๘/๒๕๕๙	๘๑๘
ป.๑๗๗๔/๒๕๕๙	๖๗, ๓๒๔
ป.๑๗๘๑/๒๕๕๙	๖๒๔
ป.๑๗๘๕/๒๕๕๙	๙๕๗
ป.๑๗๙๐/๒๕๕๙	๗๐๓
ป.๑๗๙๑/๒๕๕๙	๔๕๙
ป.๑๗๙๗/๒๕๕๙	๖๐๗
ป.๑๘๐๖/๒๕๕๙	๕๔๗
ป.๑๘๑๒/๒๕๕๙	๒๒๙, ๔๓๗
ป.๑๘๑๗/๒๕๕๙	๘๓๕
ป.๑๘๒๖/๒๕๕๙	๖๙, ๕๐๙
ป.๑๘๓๖/๒๕๕๙	๔๐๑
ป.๑๘๓๗/๒๕๕๙	๙๐๗
ป.๑๘๕๐/๒๕๕๙	๔๓๙
ป.๑๘๕๗/๒๕๕๙	๙๘๐
ป.๑๘๗๖-๑๘๗๗/๒๕๕๙	๕๐
ป.๑๘๘๙/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๘๙๗/๒๕๕๙	๔๑๖
ป.๑๘๙๘/๒๕๕๙	๔๑๖
ป.๑๘๙๙/๒๕๕๙	๔๑๖
ป.๑๙๐๔/๒๕๕๙	๑๐๙๕
ป.๑๙๑๐/๒๕๕๙	๘๓๗
ป.๑๙๑๑-๑๙๑๒/๒๕๕๙	๓๑๒
ป.๑๙๔๒/๒๕๕๙	๖๖๓
ป.๑๙๔๘/๒๕๕๙	๕๖๘
ป.๑๙๕๔/๒๕๕๙	๖๘๐
ป.๑๙๖๐/๒๕๕๙	๓๕๖